

El día 10 de noviembre de 2020, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antigua Dirección General de los Registros y el Notariado) divulgó una circular con relación a la documentación de los expedientes de nacionalidad de la Ley 12/2015, de 24 de junio, en Materia Concesión de la Nacionalidad Española a los Sefardíes Originarios de España.

Aún antes de que fuera publicado el mencionado documento, por diferentes medios se generó mucho movimiento por interpretaciones sin base legal de lo que estipula la mencionada ley 12/2015, mencionando supuestos cambios de criterios en la calificación de las solicitudes de nacionalidad española de sefardíes. Al respecto, y para su tranquilidad, hacemos las siguientes observaciones:

1. Las personas que han publicado en redes sociales no solo transmiten la información de manera errónea, sino que están actuando de manera deliberada, inescrupulosa y oportunista, generando pánico y caos entre los solicitantes de la nacionalidad española por ley sefardí, con el fin de recibir beneficios económicos y aprovechándose de la vulnerabilidad y sensibilidad que genera este tema. Al respecto, les sugerimos ignorar este tipo de publicaciones y remitirse exclusivamente a nuestra asesoría jurídica.

No sigan el juego de personas que prestan sus redes como intermediarios para captar clientes, están superficialmente informados y tienen intereses económicos.

2. En una publicación realizada por el Ministerio de Justicia de España el 30 de septiembre de 2020 denominada "Datos relativos a procedimientos de adquisición de la nacionalidad española" se observa que, de las 15,700 solicitudes resueltas para esa fecha, por parte Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antigua Dirección General de los Registros y el Notariado), solamente se habían negado 2 a nivel mundial. Es decir, existen cientos de precedentes administrativos de casos aprobados que presentaron una segunda prueba de origen de un país diferente al de residencia del solicitante.

De 15,700 casos, solo hay 2 rechazados por el ministerio, y existen cientos de expedientes con segunda prueba de otros países.

3. En toda su trayectoria, Pro Corp ha procedido y procede con cada uno de los expedientes de sus clientes de la manera más profesional, ajustada al derecho y a los artículos de la Ley 12/2015, del 24 de junio en Materia de Concesión de la Nacionalidad Española a los Sefardíes Originarios de España. En opinión de expertos juristas y catedráticos de derecho administrativo en España, la circular no se ajusta a la normativa vigente dado que, entre otros, olvidó citar diferentes literales del artículo 1.2 de la ley 12/2015 (a saber, los literales d, e, f y g). Adicionalmente, teniendo en cuenta que una circular no puede modificar una ley de rango superior, y que la misma contradice tanto la ley como jurisprudencia, sería discriminatorio si se llegaran a negar expedientes que estén ajustados a la ley.

El ministerio de justicia de España NO ha emitido órdenes de rechazar, y la circular a los notarios enfatiza el poner mayor atención a pruebas que puedan ser dudosas.

4. Javier Jaramillo, representante legal de Pro Corp y quién se encuentra en estos momentos en Madrid, así como todo el equipo de apoyo legal, operacional, tecnológico y notarial que respalda cada uno de los expedientes de sus clientes; está trabajando de manera proactiva y coalicionado con diferentes despachos y entidades sefardíes a nivel mundial, para evaluar las diferentes posibilidades que pueden darse en el futuro próximo para tomar las medidas legales, si fuesen necesarias, para defender y culminar con éxito cada uno de los procesos de sus clientes.
5. Desde el mismo momento en que estas declaraciones fueron públicas, Pro Corp ha adoptado una política de prevención y gestión, tomando las medidas correspondientes en las cuales prevalece el interés y la tranquilidad de sus clientes.

Pro Corp y otros despachos legales en varios países, están alerta para proteger los intereses de todos sus clientes.

Teniendo en cuenta lo anterior, hacemos un llamado a la calma. Les pedimos tranquilidad, teniendo en cuenta que a la fecha ninguna solicitud gestionada por nuestro despacho ha sido rechazada por esta u otra razón.

Una vez más, les pedimos calma; no dejarse llevar por comentarios ligeros y repetidos de red en red, y estar muy alerta a los deseos de terceros de beneficiarse a través de opiniones irresponsables.

Agradecemos de antemano su paciencia y confianza, reiterando siempre nuestro compromiso con cada uno de sus procesos. Ustedes siguen contando con toda nuestra disposición y asesoría personalizada para responder a las dudas que puedan surgir al respecto.

Cordialmente,